

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 262/2543 พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นาย เลข อุทโท

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จำเลยมีหน้าที่รายงานและให้ความเห็นในการขอลาออกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ แต่จำเลยไม่มีหน้าที่ในการทำหนังสือขอลาออก จำเลยปลอมหนังสือขอลาออกของผู้เสียหายและใช้เอกสารปลอมดังกล่าว จึงไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

โจทก์ฟ้องจำเลยว่าเป็นผู้ปลอมหนังสือขอลาออกและใช้หนังสือขอลาออกปลอมเท่านั้น ในส่วนที่จำเลยรับรองการลาออกเท่านั้นโจทก์มิได้ฟ้อง แม้ทางพิจารณาจะได้ความเช่นนั้น ก็เป็นข้อเท็จจริงนอกฟ้องศาลจึงมีอาชญาภัยยกขึ้นมานิยจัญได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 264, 268, 33 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 264, 268 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 2 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง คงฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย และการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่า จำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รายงานและให้ความเห็นในการขอลาออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นายชยุตต์เสียหายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในท้องที่ของจำเลย จำเลยปลอมหนังสือขอลาออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองของนายชยุตต์เสียหายและใช้เอกสารปลอมดังกล่าว เห็นว่า ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จำเลยมีหน้าที่รายงานและให้ความเห็นในการขอลาออกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ จำเลยไม่มีหน้าที่ในการทำหนังสือขอลาออก จำเลยปลอมหนังสือขอลาออกของนายชยุตต์และใช้เอกสารปลอมดังกล่าว จึงไม่ใช่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ จำเลยจึงไม่มีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังว่าจำเลยลงลายมือชื่อรับรองในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านยืนยันการลาออกของนายชยุ ถือว่ากระทำตามหน้าที่นั้นเห็นว่า ตามคำฟ้อง โจทก์ฟ้องจำเลยว่าเป็นผู้ปลอมหนังสือขอลาออกและใช้หนังสือขอลาออกปลอมเท่านั้น ในส่วนที่จำเลยรับรองการลาออกเท่านั้นโจทก์มิได้ฟ้อง แม้ทางพิจารณาจะได้ความเช่นนั้น ก็เป็นข้อเท็จจริงนอกฟ้องศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิอาจหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังว่าเป็นการกระทำตามหน้าที่ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ธาดา กษิตินนท์-ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-หัตถ์ ไกรทองสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>